

Knowledge Base: Contratos (Para uso em RAG LLM)

1. O que é um Contrato

Contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais partes, com o objetivo de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações.

2. Elementos Essenciais do Contrato

Agente capaz, objeto lícito, possível e determinado (ou determinável), e forma prescrita ou não defesa em lei.

3. Tipos de Contratos

Contratos podem ser classificados como: unilaterais e bilaterais, onerosos e gratuitos, comutativos e aleatórios, formais e informais, típicos e atípicos.

4. Principais Tipos de Contratos

Compra e venda, prestação de serviços, locação, comodato, mútuo, empreitada, sociedade, franquia, trabalho, confidencialidade (NDA), licenciamento, parceria.

5. Princípios Contratuais

Boa-fé objetiva, função social do contrato, autonomia da vontade, equilíbrio contratual e obrigatoriedade (pacta sunt servanda).

6. Leis Contratuais (Brasil)

Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) regula contratos em geral. Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relações de consumo.

7. Cláusulas Essenciais

Objeto, prazo, valor, forma de pagamento, penalidades, rescisão, confidencialidade, foro, responsabilidades.

8. Armadilhas Comuns em Contratos

Cláusulas ambíguas, multas abusivas, renovação automática, falta de definição de escopo, ausência de SLA, cláusulas de responsabilidade ilimitada.

9. Melhores Práticas

Escrever de forma clara, revisar juridicamente, definir escopo detalhado, prever riscos, incluir cláusulas de saída, usar linguagem objetiva.

10. Erros Comuns

Não revisar contrato, copiar modelos genéricos, não adaptar ao contexto, ignorar legislação aplicável, ausência de garantias.

11. Cláusulas Importantes Avançadas

Cláusula de não concorrência, propriedade intelectual, limitação de responsabilidade, SLA, proteção de dados (LGPD).

12. Rescisão Contratual

Pode ocorrer por acordo, inadimplemento, caso fortuito ou força maior. Deve prever multas e condições claras.

13. Validade Jurídica

Contratos eletrônicos são válidos, desde que atendam requisitos legais e possam comprovar consentimento.

14. Contratos Internacionais

Devem considerar leis aplicáveis, jurisdição, idioma e cláusulas de arbitragem.

15. Conclusão

Um contrato bem elaborado reduz riscos, evita conflitos e protege as partes envolvidas.